



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                |                  |                                                                                        |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 115         | Reg.<br>Delibere | Giudizio di ottemperanza Banca Sistema s.p.a./Comune di Squillace –<br>Determinazioni. |
| Del 09/11/2022 |                  |                                                                                        |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

**FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **09** Del mese di **Novembre**

Alle ore **13,00** Nella sala delle adunanze del suddetto  
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:

| N° | Cognome   | Nome     | Carica      | Presente |
|----|-----------|----------|-------------|----------|
| 1  | MUCCARI   | Pasquale | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CARABETTA | Stefano  | Vicesindaco | SI**     |
| 3  | TALOTTA   | Rosetta  | Assessore   | SI*      |
| 4  | CACCIA    | Franco   | Assessore   | SI*      |
| 5  | TROMBETTA | Mariella | Assessore   | SI*      |

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,  
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i  
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso:**

*che il Tribunale civile di Catanzaro, su richiesta della Società Banca Sistema spa, emetteva, nei confronti del Comune di Squillace, il decreto ingiuntivo n. 1580/2017, con il quale ingiungeva al suddetto Ente il pagamento in favore della parte ricorrente, della somma di Euro 39.496,68 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento, liquidate in Euro 1.591,00, di cui Euro 286,00 per esborsi ed Euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge;*

*che il Comune di Squillace proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo;*

*che il Tribunale Civile di Catanzaro rigettava l'opposizione proposta dal Comune di Squillace, condannando inoltre lo stesso alla refusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 3.873,80, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge;*

*Che il Comune di Squillace non ha provveduto al suddetto pagamento e pertanto alla data del 01.07.2021, il credito maturato da Banca Sistema spa, per sorte capitale, ammonta ad Euro 39.423,5, per interessi di mora, ad Euro 24.248,7, oltre le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi Euro 1.591,00 di cui Euro 286,00 per esborsi ed Euro 1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, oltre le spese del giudizio di opposizione liquidate in Euro 3.873,80, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;*

*che pertanto Banca Sistema, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sede di Catanzaro, affinché la predetta Autorità giudiziaria ordini al Comune di Squillace di dare piena esecuzione al giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro e alla Sentenza n. 1297/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro e, per il caso di perdurante inerzia del debitore, nomini un commissario ad acta per provvedere a quanto richiesto;*

**Rilevato** *che con deliberazione n. 12 del 09.02.2022, l'organo esecutivo dell'Ente ha emanato apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda a costituirsi nel giudizio di ottemperanza promosso*

*da Banca Sistema spa, davanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – sede di Catanzaro, al fine di ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro e alla Sentenza n. 1297/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro e, per il caso di perdurante inerzia del debitore, nomini un commissario ad acta per provvedere a quanto richiesto, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;*

*che con determinazione n. 60 del 09.02.2022, il Responsabile del Servizio Contenzioso, conferiva all'uopo incarico legale all'avv. Alessandra Lazzaro del Foro di Catanzaro;*

*che con nota, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 6859 del 04.11.2022, il predetto professionista suggeriva, alla luce della Sentenza n. 219/2022, emessa dalla Corte Costituzionale, di definire transattivamente la vicenda di cui si discorre, al fine di consentire un risparmio per l'Ente;*

**Letta ed esaminata** la proposta transattiva dettagliatamente illustrata dall'avv. Alessandra Lazzaro, nella nota sopra citata;

**Valutata** la suddetta proposta conforme agli interessi dell'Ente, in quanto garantisce un risparmio per l'Ente;

**Ritenuto** pertanto poter autorizzare l'avv. Alessandra Lazzaro a formulare nei confronti di Banca Sistema s.p.a., la proposta transattiva esposta nella citata nota;

**Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

**Acquisiti** i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

*Con voti favorevoli unanimi*

### **DELIBERA**

*Per tutto quanto evidenziato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:*

1. Di autorizzare l'avv. Alessandra Lazzaro a formulare nei confronti di Banca Sistema s.p.a., la proposta transattiva, descritta nella nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 6859 del 04.11.2022, ovvero altra proposta anche di maggiore importo purchè sia vantaggiosa per l'Ente notiziando degli sviluppi dei tentativi di conciliazioni l'Assessore al contenzioso e il

*Sindaco, al fine di definire il giudizio di ottemperanza pendente davanti al TAR Calabria – Catanzaro, tra Banca Sistema s.p.a. e Comune di Squillace.*

**LA GIUNTA COMUNALE**

*Attesa l'urgenza del presente provvedimento;*

*Con separata, unanime votazione*

**DELIBERA**

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

\_\_\_\_\_

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci



---

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale  
Avv. Giuseppina Ferrucci

